

DZIAŁANIE PAŃSTWA

1. Wiem czym się różni państwo od narodu

Naród – Trwała zbiorowość ludności, których łączy wspólny język, kultura i tradycja

Państwo – Organizacja posiadająca własne terytorium i sprawuje władzę nad zamieszkującą je ludnością

2. Opis funkcji państwa

WEWNĘTRZNE

Prawodawcza – Ustanawianie praw regulujących działanie państwa

Administracyjna – Realizowanie poprzez pracę urzędów zadań publicznych zgodnych z prawem i polityką rządu

Porządkowa – Utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa przez policję i wymiar sprawiedliwości

Kulturowo oświatowa – Wspomaganie kultury i edukacji (np. budowanie szkół), wspieranie sztuki, finansowanie muzeów

Socjalna – Zapewnianie pomocy osobom, które ze względu na wiek, niepełnosprawności lub trudną sytuację nie mogą o siebie zadbać

Gospodarcza – Stwarzanie warunków do rozwoju gospodarczego państwa

ZEWNĘTRZNA

Kontakty międzynarodowe – Zabezpieczanie interesów państwa i jego obywateli na arenie międzynarodowej, funkcja dyplomatyczna

Obrona granic – Utrzymywanie wojska strzeżącego polskich granic

3. Rodzaje ustrojów politycznych

Demokracja – Obywatele mają duży wpływ na władzę m.in. decydują kto sprawuje władzę w państwie

Autorytaryzm – Obywatele nie mają możliwości kontrolowania rządzących

Totalitaryzm – Brak wpływu społeczeństwa na życie publiczne, a także próby kontrolowania przez rządzących wszystkich sfer jednostki

4. Hierarchia aktów prawnych

Konstytucja

Od innych aktów prawnych różni się:

- nazwą i mocą prawną – istnieje tylko jeden akt prawny o takiej nazwie i mocy prawnej
- treścią – określa ustrój polityczny państwa
- sposobem uchwalania i wprowadzania zmian – jest przyjmowana i modyfikowana inaczej niż pozostałe akty

Ustawy

Regulują najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem społeczeństwa i państwa. Musi ich przestrzegać każdy, kto podlega polskiemu prawu. Uchwała je parlament (Sejm i Senat). Obowiązują na terenie całego kraju

Ratyfikowane umowy międzynarodowe

Ich ranga zależy od sposobu ratyfikacji, czyli uznania umowy za obowiązującą

- Ratyfikacja, która wymaga podpisu prezydenta oraz zgody parlamentu wyrażonej w ustawie lub zgody obywateli udzielonej w referendum, powoduje, że umowa ma wyższą rangę niż ustawa
- Ratyfikacja przez podpis prezydenta sprawia, że ranga umowy jest niższa niż ranga ustawy

Rozporządzenia

Mają charakter wykonawczy – uszczegóławiają i wdrażają przepisy ustawy

Akty prawa miejscowego

Uprawnione do ich wydawania są organy samorządu terytorialnego, np. rada gminy (miasta), i terenowe organy administracji rządowej (np. wojewoda)

5. Różnice między konstytucją a innymi aktami prawnymi

- **szczególna treść**, ponieważ określa ona sposób funkcjonowania państwa i jest fundamentem do tworzenia innych aktów prawnych np. ustaw,
- **najwyższa moc prawna***, ponieważ każda ustawa, rozporządzenie muszą być z nią zgodne. O tym, czy dany akt prawny jest zgodny z konstytucją decyduje **Trybunał Konstytucyjny(TK)**, któremu przewodzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego (obecnie Julia Przyłębska),
- **szczególny tryb zmiany**, ponieważ wszelkie zmiany dokonywane w konstytucji muszą zostać poparte 2/3 zgody całego parlamentu.

6. Kompetencje sejmu i senatu

SEJM

- tworzenie nowego prawa poprzez uchwalanie ustaw
- zatwierdzanie składu rządu i programu jego działania poprzez przyjęcie uchwały o wotum zaufania
- odwołanie rządu poprzez uchwalanie wotum nieufności
- kontrolowanie działalności rządu i innych organów państwa
- udział w powoływaniu m.in. sędziów trybunału konstytucyjnego, rzecznika praw obywatelskich i rzecznika praw dziecka

SENAT

- opieka nad Polakami mieszkającymi poza granicami państwa
- udział w powoływaniu m.in. rzecznika praw obywatelskich i rzecznika praw dziecka
- występowanie z inicjatywą ustawodawczą, czyli zgłaszanie własnych projektów ustaw

- ocenianie ustaw uchwalonych przez sejm (m.in. zgłaszanie poprawek)

7. Kompetencje prezydenta

POLITYKA WEWNĘTRZNA

- Powołuje premiera i członków rządu
- Zarządza wybory do sejmu i senatu
- Nadaje polskie obywatelstwo
- Może korzystać z prawa łaski, czyli zmniejszać lub darować kary skazanym przez sąd
- Powołuje sędziów i nadaje tytuł naukowy profesora belwederskiego
- Sprawuje zwierzchnictwo nad armią
- Może przedstawiać własne projekty ustaw chwalonych przez parlament lub kierować je do trybunału konstytucyjnego
- W wyjątkowych przypadkach ma prawo do skrócenia kadencji parlamentu

POLITYKA ZAGRANICZNA

- Ratyfikuje umowy międzynarodowe
- Mianuje ambasadorów reprezentujących Polskę na terenie innych Państw
- Reprezentuje Polskę w kontaktach z innymi państwami

8. Prezydenci RP po 89r.

1989-1990 (Wojciech Jaruzelski)

1990-1995 (Lech Wałęsa)

1995-2000-2005 (Aleksander Kwaśniewski)

2005-2010 (Lech Kaczyński)

2010-2015 (Bronisław Komorowski)

2015-2020-2025 (Andrzej Duda)

9. Trzy podstawowe zasady działania sądów

Zasada dwuinstancyjności postępowania – Osoba, która nie zgadza się z wyrokiem wydanym przez sąd niższego szczebla (I instancji), może się odwołać do sądu wyższego szczebla (II instancji). Takie rozwiązanie gwarantuje, że sprawy wnoszone przez obywateli zostaną należycie rozpatrzone, a ewentualnie pomyłki – naprawione.

Zasada niezależności sądów – Sądy są niezależne od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. Oznacza to, że np. parlament i rząd nie mogą zmienić wyroków sądowych.

Zasada niezawisłości sędziów – Podczas rozpatrywania spraw sędziowie nie mogą podlegać żadnym naciskom, np. ze strony uczestników procesu czy innych organów państwa. Powinni wydawać wyroki wyłącznie na podstawie obowiązujących praw.

